

刑法
No418

共通問題 R 7-15 (配点: 2)

月 日

月 日

学生A及びBは、【事例】について、【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑨までの()内に【語句群】から適切なものを入れた場合、正しいものの組合せは1から5までのうちどれか。なお、①から⑨までの()内には、それぞれ異なるものが入る。

【事例】

甲は、殺人事件を目撃し、その犯人はXに見えたという記憶であるが、大人しいXが殺人事件を起こすはずがなく、真実はXとよく似たYが犯人であると考え、Xを被告人とする殺人事件の公判廷において、宣誓の上、「犯人はYである。」と自己の記憶に反する証言をした。客観的な真実としては、上記殺人事件の犯人はYではなくXであった。

【会話】

学生A. 甲に偽証罪が成立するか否かは、刑法第169条の「虚偽」の解釈によりますね。私は、証人が経験した内容を正確に反映することが刑事司法にとって重要であると考えるので、「虚偽」とは(①)ことであると考えます。

学生B. 私は、Aさんとは異なり、「虚偽」とは(②)ことであると考えます。

学生A. 私の立場からすると、(③)ので、甲の証言は「虚偽」に当たります。甲は、(④)ので、(⑤)。

学生B. 私の立場からすると、(⑥)ので、甲の証言は「虚偽」に当たります。甲は、(⑦)ので、(⑧)。

学生A. 判例は、(⑨)と同様の立場に立っていますね。

【語句群】

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| a. 客観的真実に反する | b. 証人の記憶に反する |
| c. 客観的にはXが犯人である | d. 甲の記憶ではXが犯人である |
| e. 自己の記憶に反する証言をしていると認識しており、故意も認められる | |
| f. 真実を証言していると認識している以上、故意が認められない | |
| g. 偽証罪が成立します | h. 偽証罪は成立しません |
| i. Bさん | j. 私 |

- ① a ③ c ⑥ d ⑧ h
- ① b ④ e ⑥ c ⑧ g
- ② a ④ f ⑦ e ⑨ i
- ② b ⑤ h ⑦ f ⑨ i
- ③ d ⑤ g ⑦ f ⑨ j

No418

共通R7-15

偽証罪

正解

5

正答率

70%

() には順に、「① = b、② = a、③ = d、④ = e、⑤ = g、⑥ = c、⑦ = f、⑧ = h、⑨ = j」と入り、したがって、正解は肢5となる。

偽証罪(169条)における「虚偽」の解釈については、証人の主観的な記憶を基準にして、証人の記憶に反することが虚偽であるとする主観説と、陳述内容が客観的真実に合致しているかどうかを基準にして、客観的真実に反することが虚偽であるとする客観説がある。

①、③、④、⑤について

学生Aの第一発言では、「虚偽」の解釈について、「私は、証人が経験した内容を正確に反映することが刑事司法にとって重要であると考える」とあるので、証人の記憶を重視しているといえる。したがって、学生Aは、主観説を採っていることがわかる。よって、①には「b. 証人の記憶に反する」が入る。設問の事例において、主観説からは、甲の証言は、甲の記憶に反していることになり、「虚偽」に当たる。また、甲は、自己の記憶に反していることも認識して証言をしているので、故意も認められる。したがって、偽証罪が成立する。よって、③には「d. 甲の記憶ではXが犯人である」が入り、④には「e. 自己の記憶に反する証言をしていると認識しており、故意も認められる」が入り、⑤には「g. 偽証罪が成立します」が入る。

②、⑥、⑦、⑧について

上記解説でも触れた通り、学生Aは主観説を採っていることから、学生Bの第一発言により学生Bは客観説を採っているといえる。よって、②には「a. 客観的真実に反する」が入る。

設問の事例において、客観説からは、甲の証言は、Xが犯人であるという客観的真実に反していることになり、「虚偽」に当たる。しかし、甲は、真実を証言していると認識しているので、故意が認められない。したがって、偽証罪は成立しない。よって、⑥には「c. 客観的にはXが犯人である」が入り、⑦には「f. 真実を証言していると認識している以上、故意が認められない」が入り、⑧には「h. 偽証罪は成立しません」が入る。

⑨について

大判3.4.29(百選II120事件)は、証言内容たる事実が真実に一致し、又は少なくとも不実であると認められないとしても、証人が殊更に記憶に反する陳述をしたときは、偽証罪が成立するとしている。判例は、証人が、あえて自分の記憶に反する陳述をした場合に偽証罪の成立を認める立場であるから、主観説と同様の立場である。そして、主観説に立っているのは学生Aである。よって、⑨には「j. 私」が入る。